

מסורת הש"ס

(א) [נפיק סח: ע"ש סט: ג'מ' ע"י סג. מולין קלט. מתורה ט. טע:] (א) [ומתוך מת:] (א) ביק מ. קנ: [לקמן כג: ד] [ע"י מוס' ר"ה ו. ד"ה יקריב ומוס' כמיות יב. ד"ה א' דלמא ותוספות ימות סו: ד"ה ר' מאיר ותוספת ביב' מת. ד"ה יקריב:] (א) [וקדוש ג. ביב' מת.]: (א) מיר סח: [מה: מנחות ה. זמנים נה. מדרים ד: ד.] (א) [זמנים א. ע"ש בתוס' ד"ה למקרא:] (א) [תוספתא דמיר פ"ד ה"ו [נספחים טו. ע"ש מיר יח: (ט) ביב' מת. קדושין ג. ינמות קח. ר"ה ה.] (י) [ספרי וטא נאא ו גא. כ.] (יא) [מנכרד ו.] (יט) [ויקרא יב:] (יג) [ספ"ט דבימ', ע"י ע"י ע"ק ובתוס' מנחות קא:]

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הקדוש וכו' הקדוש סס"ד ואו"י"כ מ"ה וכו' דמעל ביה נפיק ל"ה ט' וגמלה י' ל'דג':

רבינו גרשום

הקדוש: השוכר: הדר בנ. שלא (נהננ) ברשותו: כיון דפעיל מה שננהג ממנו: נפק ליה שבר לחולין. דמשום הכי חייב [קרבן] [מקריה. הנהגה מקדיש שמים. משום דמפיק קדושה לחולין. כגון דאמר המקדיש הכי] לכשיבואו דמיר יקדשו לא מעל שוב בלא הקדוש ביתא מניא שכירות הקדוש: סתני' חייבי ערבין ממשכבין אותן. [הגבור] את ישיהון [דכיוין] דלאו לכפרה אתו ולא מהדר ליתון: [חייבי] חטאות מאשכבין אין ממשכבין אותן. דכיון דלכפרת עצמון קן וחזר להביאן: חייבי עולה ושלמים משכבין אותן ואני אתו אחרת דהוה רוצה אני ובשרי: שאין מותריש להביאן: [אני]אשכבין חטאין חטאין. הוי מחכבר [לן] לא כפרה משא אלא אני]אשכבין חטאין חטאין לרצון עד שיתרצה: [הביאן כעצמן: גמלאר לכפרה. לפני ה' אמילו הכי במשכבין אותן [וכפי אותן] עד שיאמר רוצה אני: [וכן אתה אומר בגיט' נשים. אני] רגט ומקושה פסול כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ובשרי: נמי: על אתה משתליש. [וא] אעולה או אשליטם או אחטאת [יצא] הלכך אם גילת על העולה צריך למשננו להביא חטאת: בעולת יולדת. שאני כותליה הבהיא חטאת עד שיהיא עולה קודם: [ואחיל] ואקדמה קרא. דכתיב אחד לעולה ואחד לחטאת ולא פשעה בה: לכפרה הקדוש חבתו. כולמו לקרות העולה קודם לחטאת: הקדוש אכל להקריב לא אחת: אלא אעולת הצורך. אין צריך למשכן דהניא כו': עולה צריכה קדש. דכיוצא בה. [עולת] צריך להביאה קדוש: [דאש]אש צ"ל חבירות. את חבורי הפרש בגינו [עולת] שלא חייב להפרישה לרצונן של נזרי: מדידות. היכא מקריבין משלו אבל היכא שפמרישה חבורי בשבילו נימא דנתיא ליה שחבורי נותנה בשבילו ולא לויבי למישיליה דדאיא ניחא ליה: קמ"ל. דבעינן למישיליה דמונין דלא ניחא ליה לאיניש בנ' הלכך בעינן לדעתו:

שיטה מקובצת

בחטאת נזיר. גיליון. ה"ה דהוה מצי לממר כגון שאמר לו עדים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דבריו: לא כיני את אלא ימשכבוו כיון שהוא אומר שלא אכל. הרא"ש ויל' תוס' ד"ה הכי קאמר בנ' תיבסה. עיין בהר"ן במסכת תבואות פ"ה [דף כד. מדיף הר"ן:] ד"ה ויציא למדיק:] בא"ד והא דפריך כו' אתא איני ברשותו. גיליון. אכל כל זמן שכירותו יכול להשכיר והיה דמיא אוסר לה כי ימי שכירותו דמיא ויל' ח"כ כיון דמעל ג' ובי' עיין תוס' מנחות דף קא ע"א [ג"ה אע"ג] ותוס' קדושין דף דה ע"א [ד"ה אין מוטל].

האומר משקלי עלי

הקדוש הדר בנ וכו'. קס"ד שדך צו הקדשו (א) : [א] [נפיק ליה שבר לחולין] ונ"ל דל"ג שבר וה"ג כיון דמעל נפיק ליה לחולין. כלומר משנהנה בשמשים הבית ומעל יאל הבית לחולין כדתנן (מעילה דף יט:) אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בזהמה וכלי שרת בלבד וקרן וחומש אית ליה לשלומי ולא שבר להקדש דכל מידי דהקדש מצי מעל ביה נפיק לחולין דאמרין במסכת מעילה (דף יח.) אין מעילה בכל מקום אלא שינוי וכן הוא אומר וימעלו בני ישראל מעל צ"י ויעבדו את הצעלים [א] והיינו שינוי שמואלו מהקדש לחול: **לנשיא שברו יקדש.** השכר והבית לא הקדיש: **בתנאי** **ממשכנים** [אותן]טו. עולות ושלמים. אע"ג [א]שלמים מכפרת אעשה הואיל ולאו חובה היא עליה לא חשיב לה כפרה ואמי לשהיי הלכך ממשכנין אותן: **גב' משלשן.** חטאת או עולה או שלמים דג' קרנות כמובין צו ואמרין בספרי דצי רב [א] ואחר ישטה הנזיר יין (א) אחר מעשה ייחודי: **צעולה יולדת.** דלא משמריה בקדשים עד דמתחל לה: **מאי ניבי דאקדמה קרא.** כלומר מאי טעמא אמרת דעולתה מעכבתה משום דאקדמיה קרא עולה מקמי חטאת דכתיב **ציתא ככש בן שנתו לעולה וגו' [א:] והאמר רבא למקראיה הקדימה הכסוב.** שמהא נקראת במקרא תחילה ולא שמקרב תחילה בפרק כל המדיר במסכת זבחים (דף ט:). **דאפריש ליה חצירו.** שהיה זה חייב עולה ובא חצירו והפרישה משלו לכפרתו של זה וקאמר שמואל דבעינן שידיע את המתכפר: **מדיויה.** כגון היכא דצ"ד ממשכנין אותו כריך שיאמר רוצה אני: לדעת

מצורע רתניא (א) רבי ישמעאל בנו של רבי [א] יהודה בן ברוקה אומר כשם שחטאתו ואשמו [א] עיכבתו כך עולתו עיכבתו: ואף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה [א:] ת"ר יקריב אותו [א] מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אומר שמואל עולה צריכה דעת שנאמר לרצונו מאי קמ"ל תנינא אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר לרצונו לא צריכא [א]דפריש ליה חבריה מהו דתימא כי בעינן דעת מדידיה אבל מדרבריה לא קמ"ל ויזנין דלא ניחא ליה דליכפר במידי דלא ידידה מיתיבי חטאתו ואשמו של פלוני עלי לדעת

מצורע רתניא (א) רבי ישמעאל בנו של רבי [א] יהודה בן ברוקה אומר כשם שחטאתו ואשמו [א] עיכבתו כך עולתו עיכבתו: ואף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה [א:] ת"ר יקריב אותו [א] מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אומר שמואל עולה צריכה דעת שנאמר לרצונו מאי קמ"ל תנינא אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר לרצונו לא צריכא [א]דפריש ליה חבריה מהו דתימא כי בעינן דעת מדידיה אבל מדרבריה לא קמ"ל ויזנין דלא ניחא ליה דליכפר במידי דלא ידידה מיתיבי חטאתו ואשמו של פלוני עלי לדעת

השלמת זמן השכירות תחזור בן צחנס יכול הוא להקדיש מיהו והיא דלחזו נשך לא ימיתרצא בזהי מיהו תימיה דאשכחן צעלמא הקדיש ליה וצין ליה משמע דמצי [א] מקדשו ומוצין מיהו צ"ח מוציאו מיד ההקדש ומיד הלוקח כשיצאה לגבות חובו אם אין לו לגבות ממקום אחר מידי דהוה אעשה עבדו אפומיקי מכרו או הקדישו דצ"ח מוציאו הימנו מיהו כל זמן שלא גבאו הוא קדוש ומכור [א] הכא משמע דמשכיר יכול להקדיש הכי נמי יכול לאסור על השוכר וכן הלכה [א] הכא משמע דאין השוכר יכול להקדיש מדפריך הדר בנ היכי מצי מקדיש ליה איש כי יקדיש את ביתו אמר רחמנא מה ביתו צרשותו אף כל צרשותו וקשה דצתוספתא תניא אם הקדישו שוכר מקודשת ויש לומר הכא נמי השוכר מצי מקדיש ליה כל זמן שהוא צרשותו וה"ה דמצי אסר ליה לכולי עלמא כל ימי שכירותו והא דפריך הכא היכי מצי מקדיש ליה (והאלי) [א] [הלאין] דקאמר מעלה שבר להקדש [א] (הכא) פריך והכי [פריך] היכי מצי מקדיש לענין דמעלה שבר הא אינו צרשותו מיהו תימיה דהכא משמע דמשכיר מצי מקדיש ליה ובתוספתא תניא דליינה מקודשת חיה לשון תוספתא [א] השוכר שדה מחצירו ועמד השוכר והשכירה לאחר רשאי צעל הבית שיאמר לו אין לי חשזון עם כל אדם אלא עמך עמד צעל הבית ומכרה מחשזין עם צעל הבית עמד צעל הבית והקדישה אינה מקודשת עד שחזור לרשותו [א] וכל מה שנהנה ממנו הרי זה מקודשת עמד השוכר והקדישה הרי זה מקודשת עד שחמא מרשותו ומעלה שבר להקדש עד כאן לשון המוספתא וי"ל דהא דתניא בתוספתא דאין המשכיר יכול להקדיש היינו כשהקדים לו שכרו והכא מיירי צשלל הקדים שכרו וה"ג איתא גירושלמי [א] דמקום שנהגו המשכיר בית לחצירו ועמד והקדים הרי זו מקודשת [א] אימתי צומן שלל הקדים לו שכרו אצל הקדים לו שכרו הרי זו [א]דצריז חנס:

הבי גרסינן ביון דמעל נפיק ליה שבר לחולין וכן הוא ברוב ספרים וה"פ כיון דמעל כו' כלומר שבר הבית נפיק לחולין נפיק שברי חצירו הקדיש (השכיר) את הבית והוא לא ידע ומעל כשדר צו ונפיק ליה [א] [א] השוכר בתורת מעילה אצל אין לפרש כיון שמעל נפיק הבית לחולין [א] וכפרש"י [א] וקאמר לו ר"מ אמר על היאך דתניא בתוספתא דמעילה (פ"ג) צקע בקדוים של הקדש ובא חצירו ובקע צו ובא חצירו ובקע צו כולם מעלו [א] ובשיליה פרק הנהנה (מעילה ט:) מנן אין מועל אחר מועל בקדשים אלא בזהמה וכלי שרת היינו קדושת הגוף לא מתחלה ע"י מעילה כמו קדושת דמים וקדוים לאו היינו כלי שרת [א] אלא קדושת דמים הוא ולא יחשב [א] כלי שרת מטעם שמיצא אחריס ליד קדושת הגוף הוא עגמא לא כל שכן שיצא ליד קדושת הגוף דמהאי טעמא חשבינן שאר כלי שרת קדושת הגוף:

על **בי** דייר ביה במעילא קאי. ואע"פ שלא פגם מעל כרתנן [א] הנהנה מן ההקדש [א] פ"פ אע"פ שלא פגם מעל ואע"ג דאין מועלין במחזור לקרקע כדאיתא במס' מעילה פרק הנהנה מן ההקדש (סס:) **ז"ל** הך סוגיא דהכא אחיא כרב דאמר לו תלשו וצבסוף חצרו הוי תלוש כדאמר המשמחה לבית אסרו ובפרק הנהנה (דף ג. וסס) נמי מייתי לה להאיא דרב דאמר התם וכיון דצני להו מיהא מעל [א:]

כא.

מאות חלילה (יצמות קג:) א"ר יא' פפא משמיה דרבא [א]סנדל] המוסגר לא מחלוך ואם חללה חלילה כשרה סנדל המוחלט לא מחלוך ואם חללה חלילה פסולה ופרש"י שם דסנדל המוסגר לא מחלוך צו לכתחלה משום גזירה דסנדל המוחלט מיהו אם חללה חלילה כשרה משום דמנאות לאו ליהנות ניתנו אלאמא משמע סנדל המוחלט אסור בהנאה וז"ל דאין הכי נמי דהוא אסור בהנאה והא דאמר הכא דאומר לו הרי שלך לפניך היינו כגון דא"ל צית זה וכיון דהוא צעין אינו חייב להעמיד לו צית אחר מיהו הוא הפסיד שכרו והוי כמו מתה או נשברה דאמר התם חייב להעמיד לו חמור אחר ופרש"י שם או יפסיד שכרו: **הבי** קאמר הקדושו משביר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר

הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע דווקא משום דאקדמי לכשאפדנה אצל לאתמר לא מצי מקדיש לה הכא נמי לא מצי מקדיש ליה וצפ"י אחיה נשך (צ"מ עג: וסס) אמרינן רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא עובד כוכבים ציתא אול וצנייה לרצא נטר שמה דאין אגר ציתא אטמאי ליה לרצא א"ל האי דלא אטמאי אגר ציתא עד האידנא משום דהוה משכנתא ולא הוה [א] עובד כוכבים מנסלק ליה השמא נישקיל [מרן] אגר ציתא משמע דיכול הלוה למכור וצ"כ אמאי אינו יכול להקדיש מיד ואור"י דקל דינן המותר [א] יומר ככנגד מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור מיד והא דאמר התם לכשאפדנה דמשמע אצל השמא אינו יכול להקדיש היינו כשהוא רוצה להקדיש הכל והאיא דלחזו נשך (סס) וצין לו המותר והכא יאין להקדיש המותר והא דאמר הדר בנ מעלה שבר להקדש היינו משום דיש לו להקדש שותפות עמו ואין כל אחד יכול לצרר חלקו ויש מחלוקין צין משכיר ללוה דווקא ליה שלא תחזור אליו עוד צלא פרעון מעות ההוא ודאי לא מצי להקדיש אצל משכיר שלאחר הדר בנ מעלה שבר דאקדש. תימיה דהכא משמע דמשכיר יכול להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע"י דמשמעצד לשוכר ובכתובות פ' אף ע"פ (דף נט: וסס) אמר הא לא דמיא אלא לאומר שדה זו משכנתא כך לכשאפד